Municipalidad de San Fernando
c/González, Orlando Leonel
s/apremio.
Causa SF-12076 (J.Paz S.Fern.)
Reg.

San Isidro, de marzo de 2016.

I) En virtud de la admisión de la queja oportunamente deducida (fs. 39), son remitidas las presentes actuaciones a este Tribunal para tratar ahora la subsidiaria apelación interpuesta por la actora a fs. 19/20 contra el auto de fs. 18.

II) Al respecto la apelante se agravia en definitiva porque previo a librar el mandamiento de intimación de pago se le ha inquirido acerca de la manifestación y/o constancia del domicilio fiscal del ejecutado. En cuyo caso la recurrente alega que tal diligencia debe cumplirse conforme lo normado por el art. 24 de la ley 13.406, es decir, en el domicilio fiscal, que es el que figura en el título ejecutivo. Por lo que el mismo es válido, de acuerdo a lo dispuesto en el art. 32 del Código Fiscal, para cursar notificaciones administrativas y judiciales.

III) Sobre el particular cabe señalar que sin perjuicio de haber quedado firme el proveído de fs. 13 –en cuanto la intimación de pago importará asimismo la referida para que el accionado constituya domicilio procesal en los términos de los arts. 7 de la ley 13.406 y 40 y 41 del CPCC (solución que ratifica el art. 24, 5° párr., de la ley 13.406)–, asiste razón a la apelante en cuanto a que el domicilio asignado al demandado en el certificado de deuda (fs. 2/4), que coincide con el consignado en la demanda (fs. 5/6), debe asimilarse al fiscal, ya que no otra solución puede colegirse a partir de lo contemplado en el art. 32 del Código Fiscal como norma complementaria de la legislación de apremio (art. 25, ley 13.406).

Bajo tales circunstancias, y dado que la actora no procura atribuir un domicilio fiscal distinto del emergente de la

documentación administrativa constitutiva del título bajo ejecución, es claro que la intimación de pago debe llevarse a cabo en ese domicilio con carácter fiscal y constituido, siendo válida y vinculante la diligencia que así se practique (conf. causa SI-44658-14 del 10.12.2015 r.i. 568/15 Sala II). Ello al margen de que el ejecutado pruebe oportunamente que cambió su domicilio fiscal (arts. 18, 28 C.Nacional, arg. art. 338 *in fine* del CPCC).

En consecuencia, con el alcance expresado, corresponde revocar la resolución apelada, lo que **así se decide**. Las costas se distribuyen en el orden causado atento no mediar oposición (arts. 68, 69 del CPCC).

Reg. y dev.

María Fernanda Nuevo
Juez

Jorge Luis Zunino
Juez

Guillermo D. Ottaviano
Secretario